

Soal A. Benar atau Salah, Versi Parafrase

Posisi jawaban sama dengan versi pertama. Kalimatnya ditulis ulang dengan susunan dan pilihan kata yang berbeda agar bisa dipakai sebagai versi jawaban kedua.

1. SALAH. Kepatuhan hukum adalah syarat minimum, bukan bukti bahwa tanggung jawab etis sudah tuntas. Hukum hanya mengodifikasi sebagian norma moral dan selalu tertinggal dari situasi bisnis yang baru. Bab 1 merumuskannya sebagai business ethics begins where the law ends, dan diagram Venn hukum dan etika memperlihatkan wilayah etis yang tidak tersentuh hukum. Kasus Enron membuktikan tindakan yang legal secara formal tetap bisa tidak etis.

2. BENAR. Globalization memperluas pasar sekaligus memperbanyak pihak, aturan, dan norma yang harus dipertimbangkan (Bab 1). Praktik yang lazim di satu negara tidak serta merta sah secara etis di negara lain. Sikap yang dianjurkan buku adalah pluralism: menghormati perbedaan lokal tanpa meninggalkan nilai minimum yang berlaku universal, seperti hak asasi manusia (Bab 3).

3. BENAR. Sustainability dalam Bab 1 bersandar pada triple bottom line: kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dinilai bersama. Konsep ini juga memuat keadilan antargenerasi, yaitu kebutuhan masa kini dipenuhi tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Membatasi keberlanjutan pada isu lingkungan saja menyempitkan maknanya.

4. SALAH. Stakeholder Theory (Bab 2) mengakui bahwa setiap pihak yang terdampak memiliki klaim yang sah berdasarkan principle of corporate rights dan corporate effect, tetapi tidak menyatakan semua klaim bernilai sama. Bab 5 menyediakan stakeholder salience (power, legitimacy, urgency) justru untuk menentukan prioritas. Tugas manajemen adalah menyeimbangkan klaim yang berbeda, bukan menyamaratakannya.

5. BENAR. Carroll's CSR Pyramid (Bab 2) menempatkan tanggung jawab ekonomi dan hukum sebagai lapisan dasar yang wajib, lalu tanggung jawab etis yang diharapkan masyarakat dan tanggung jawab filantropis yang diinginkan. Laba dan kepatuhan hukum belum memenuhi dua lapisan di atasnya, sehingga ekspektasi etis dan sosial stakeholder tetap harus dipertimbangkan.

6. BENAR. Pernyataan ini merangkum extended view of Corporate Citizenship (Bab 2). Ketika pemerintah mundur, gagal, atau tidak berwenang, korporasi mengambil peran sebagai provider hak sosial, enabler atau disabler hak sipil, dan channel hak politik. Peran kuasi pemerintah ini menimbulkan tuntutan corporate accountability dan corporate transparency.

7. SALAH. Premis awalnya sesuai Utilitarianism, yang menilai tindakan dari manfaat bersih agregat (Bab 3). Kesimpulannya keliru, karena buku mencatat kelemahan utama Utilitarianism justru pada pengabaian distribusi dan hak minoritas. Ethics of Rights dan Theory of Justice tetap relevan sebagai pengimbang, dan penilaian etis yang baik memakai beberapa teori sekaligus.

8. BENAR. Ethics of Duty (Kant) dan Ethics of Rights termasuk teori non-consequentialist (Bab 3): kebenaran tindakan ditentukan oleh kesesuaian dengan kewajiban dan hak, bukan

oleh akibatnya. Manfaat ekonomi yang besar tidak membenarkan tindakan yang memperlakukan manusia sekadar sebagai alat atau melanggar hak pihak lain.

9. SALAH. Ketidadaan teori yang sempurna bukan alasan meninggalkan teori. Bab 3 menyimpulkan teori normatif berfungsi sebagai prisma: setiap teori menyoroti aspek berbeda (akibat, kewajiban, hak, keadilan, karakter, relasi, prosedur), sehingga justru perlu dipakai bersama (Tabel 3.8). Mengandalkan pengalaman dan hitungan ekonomi semata mendekatkan keputusan pada Ethical Egoism dan rationalization.

10. BENAR. Bab 4 membedakan individual factors (nilai pribadi, Cognitive Moral Development, locus of control) dan situational factors (sistem reward, authority, bureaucracy, work roles, organizational culture, moral intensity, moral framing). Rest's Four-Stage Model menunjukkan jarak antara moral judgement dan moral behaviour. Kasus Volkswagen memperlihatkan nilai pribadi yang kalah oleh tekanan target dan budaya organisasi.

11. SALAH. Code of ethics, pelatihan, dan reporting channels adalah komponen formal business ethics management (Bab 5), tetapi keberadaannya bukan bukti budaya etis. Efektivitas kode bergantung pada cara ditulis, didukung manajemen puncak, dan ditegakkan dengan sanksi serta insentif. Compliance tanpa values menghasilkan budaya box-ticking; Enron memiliki kode etik yang lengkap ketika penipuannya berlangsung.

12. BENAR. Kerangka Paine dalam Bab 5 memandang compliance orientation dan values orientation sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Aturan, pengawasan, dan sanksi mencegah pelanggaran; nilai, integritas, dan pertimbangan etis mengisi ruang yang tidak dijangkau aturan. Pemulihan Siemens memakai keduanya dan dinilai paling efektif.

13. BENAR. Whistleblowing dibahas pada personal integrity (Bab 4) dan reporting channels (Bab 5) sebagai konflik antara kewajiban loyalitas dan kerahasiaan dengan tanggung jawab mencegah kerugian stakeholder. Penilaiannya kontekstual: beratnya pelanggaran, pihak yang dirugikan, kekuatan bukti, dan apakah jalur internal sudah ditempuh. Kasus eFishery dan Enron menunjukkan pelapor justru melindungi kepentingan perusahaan jangka panjang.

14. SALAH. Fiduciary duty manajer (Bab 6) tertuju pada kepentingan perusahaan jangka panjang, bukan pada laba jangka pendek. Buku menolak pandangan Friedman yang sempit lewat Stakeholder Theory dan enlightened self-interest (Bab 2): investasi pada karyawan, keberlanjutan, dan stakeholder lain menjaga nilai perusahaan. Menganggap setiap penurunan laba sesaat sebagai kegagalan justru mendorong earnings management seperti pada kasus Garuda.

15. BENAR. Bab 6 menempatkan pemegang saham sebagai warga perusahaan yang aktif melalui shareholder democracy (hak suara, RUPS), shareholder activism, dan socially responsible investment dengan negative dan positive screening. Pengaruh tersebut membawa tanggung jawab etis atas cara menggunakannya, sehingga pemegang saham juga menjadi subjek pembahasan etika, bukan hanya pihak yang dilindungi.

16. SALAH. Pernyataan ini memakai Utilitarianism secara keliru (Bab 3). Besarnya manfaat agregat tidak meniadakan hak penerima yang dirugikan (Ethics of Rights), tidak membebaskan penyelenggara dari accountability (Bab 2), dan tidak menjawab siapa yang

menanggung risiko (Theory of Justice). Keselamatan dan hak dasar tidak dapat ditukar dengan jumlah manfaat.

17. SALAH. Izin berlayar dan pemenuhan persyaratan formal hanya memenuhi lapisan legal (Bab 1); regulasi adalah standar minimum, bukan tertinggi. Kapal Virgo 8 berusia 25 tahun, dirancang untuk pelayaran pantai, dan telah dimodifikasi, sehingga manajemen tetap memikul duty of care dan Ethic of Care untuk menilai kelayakan nyata. Faktor penyebab yang belum pasti justru menuntut evaluasi lebih lanjut, bukan menghentikannya.

18. SALAH. Theory of Justice dari Rawls (Bab 3) hanya membenarkan ketidaksetaraan yang menguntungkan pihak paling lemah dan tetap menjamin kebebasan dasar yang sama. Fasilitas yang diperoleh karena kemampuan membayar atau hubungan tertentu melanggar kesetaraan di hadapan hukum dan procedural justice, dan secara praktik merupakan suap. Kerugian bagi warga binaan lain nyata meskipun tidak eksplisit, yaitu hilangnya perlakuan yang setara.

19. SALAH. Keabsahan metode statistik di tingkat agregat tidak menghapus kewajiban terhadap individu yang salah diklasifikasi. Ethics of Duty (Kant) melarang memperlakukan orang sekadar sebagai angka, distributive dan procedural justice menuntut kesalahan dikoreksi, dan Discourse Ethics menuntut pihak terdampak dapat bersuara (Bab 3). Karena setiap metode pasti mengandung kesalahan, pemerintah justru berkewajiban etis menyediakan mekanisme koreksi.

20. BENAR. Pernyataan ini mencerminkan penilaian etis multi-teori yang dianjurkan Bab 3: Utilitarianism menimbang kerugian akibat penundaan, Ethics of Rights menjaga kelompok rentan, Theory of Justice menilai tingkat kesalahan dan siapa yang menanggungnya, dan Discourse Ethics menuntut transparansi serta mekanisme koreksi. Menunda bantuan hingga data sempurna juga keputusan yang menimbulkan korban. Keputusan etis adalah bertindak dengan data terbaik yang tersedia sambil memperbaikinya.

Soal B Nomor 2. Kasus Karhutla di Indonesia, Versi Parafrase

Deskripsi singkat. Kebakaran hutan dan lahan terjadi berulang hampir setiap musim kemarau, terutama di lahan gambut Sumatera dan Kalimantan. Sebagian besar titik api berada di dalam atau di sekitar konsesi perkebunan dan hutan tanaman, karena pembakaran adalah cara termurah membuka lahan. Asapnya melumpuhkan kegiatan masyarakat dan menyeberang ke negara tetangga.

Permasalahan dan dilema etika. Inti masalahnya adalah keuntungan privat jangka pendek yang diperoleh dengan membebaskan biaya kesehatan, ekonomi, dan lingkungan kepada pihak lain. Dilema bagi perusahaan: membuka lahan secara legal dengan alat berat jauh lebih mahal daripada membakar, sementara pesaing yang membakar jarang dihukum. Dilema bagi pemerintah: konsesi mendatangkan investasi dan penerimaan daerah, sedangkan pencabutan izin atau penegakan hukum yang tegas mengorbankan keduanya dalam jangka pendek.

Pihak yang dirugikan. Masyarakat yang terpapar asap (gangguan pernapasan, sekolah dan penerbangan terhenti), petani kecil yang lahannya ikut terbakar, masyarakat adat yang

kehilangan hutan, pelaku usaha yang kegiatannya lumpuh, warga negara tetangga, serta generasi mendatang yang menanggung emisi karbon dari gambut. Lingkungan dan keanekaragaman hayati menjadi stakeholder tanpa suara yang ikut menjadi korban.

Pihak yang bertanggung jawab. Level sistem: pemerintah pusat dan daerah sebagai pemberi izin konsesi di lahan gambut dan sebagai penegak hukum yang lemah, yang cenderung menindas petani kecil daripada korporasi. Level organisasi: perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang membakar atau membiarkan konsesinya terbakar, serta pembeli hasilnya yang tidak memeriksa asal usul produk. Level individu: pelaku pembakaran di lapangan dan pejabat yang memperdagangkan izin. Tanggung jawab dominan berada pada pemberi dan pemegang izin, karena kebakaran berskala besar tidak mungkin terjadi tanpa keduanya.

Prinsip etika yang dilanggar. Biaya sosial yang tidak diinternalisasi dan dialihkan kepada masyarakat (Bab 1, etika lingkungan). Distributive justice menurut Theory of Justice: manfaat terpusat pada segelintir pihak sementara beban tersebar pada jutaan orang, dan tidak ada yang akan memilih posisi warga terpapar asap di balik veil of ignorance. Hak atas kesehatan dan lingkungan yang layak (Ethics of Rights). Ethic of Care terhadap masyarakat di sekitar konsesi. Keadilan antargenerasi dalam sustainability. Kejujuran, karena laporan keberlanjutan dan sertifikasi kerap tidak sesuai praktik (greenwashing, Bab 5). Dalam Carroll's CSR Pyramid, perusahaan berizin yang membakar gagal pada lapisan legal sekaligus ethical.

Mengapa terus berulang. Dengan kerangka Bab 4: moral intensity rendah karena korban jauh dan dampak tertunda; moral framing menyamarkan pembakaran sebagai "cara tradisional" atau "akibat kemarau"; rationalization berupa denial of responsibility ("api berasal dari luar konsesi"); dan struktur insentif yang menjadikan sanksi lebih murah daripada biaya alat berat.

Pembobotan manfaat dan kerugian. Manfaat: biaya pembukaan lahan rendah, lahan cepat siap tanam, investasi dan penerimaan daerah jangka pendek. Kerugian: biaya kesehatan jutaan orang, kerugian ekonomi yang pada 2015 diperkirakan Bank Dunia mencapai belasan miliar dolar, emisi gambut yang sangat besar, rusaknya hubungan dengan negara tetangga, dan hilangnya gambut yang tidak pulih dalam waktu singkat. Dengan perhitungan Utilitarianism yang menyeluruh, kerugian jauh melampaui manfaat; dengan Theory of Justice dan Ethics of Rights, praktik ini tidak dapat dibenarkan karena pihak yang untung dan yang rugi berbeda.

Upaya pencegahan. Pemerintah: meninjau dan mencabut izin di gambut dalam, menghentikan izin baru di wilayah rawan, menetapkan tanggung jawab penuh pemegang konsesi atas kebakaran di wilayahnya (strict liability), menegakkan hukum hingga ke korporasi dan pembelinya, memulihkan gambut dengan pembasahan kembali, dan memasukkan tutupan hutan serta jumlah titik api ke dalam ukuran kinerja daerah. Perusahaan: kebijakan zero burning yang diaudit pihak independen, internalisasi biaya lingkungan dalam perhitungan proyek, environmental management system yang dijalankan sungguh-sungguh, dan social accounting yang jujur. Investor dan pembeli: rantai pasok bebas deforestasi dan socially responsible investment yang menolak

perusahaan pembakar. Masyarakat: pemantauan titik api berbasis satelit yang terbuka sebagai alat akuntabilitas publik.

Pembelajaran. Pertama, biaya yang dialihkan kepada pihak lain selalu kembali dalam jumlah yang lebih besar dan ditanggung bersama. Kedua, izin dan sertifikat bukan jaminan etis; yang menentukan adalah praktik di lapangan. Ketiga, pelanggaran yang berulang menunjukkan kegagalan sistem insentif dan governance, bukan sekadar oknum, sehingga perbaikannya harus mengubah perhitungan untung rugi pelaku. Keempat, ketika penegakan aturan lemah, etika perusahaan menjadi penentu: perusahaan yang bertanggung jawab berhenti membakar tanpa menunggu dipaksa. Kelima, hutan dan gambut adalah pinjaman dari generasi mendatang yang wajib dikembalikan utuh.